

定 款

學校法人 象山學園

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 법인은 대한민국의 교육이념과 다음과 같은 설립자의 건학정신에 입각하여 고등학교 교육을 실시함으로써 이상적인 인간으로 길러냄을 목적으로 한다.

다 음

〈 상산인의 헌장 〉

상산의 동산에서 가꾸어진 꿈이 여물었을 때 뒷사람은 그것을 역사라고 일컬을 것이다.
상산인은 보다 높은 내일을 향해 보람찬 오늘을 살고 무한한 잠재력의 축적을 위해 순간을 불태운다.

내가 몸담은 터전을 영화롭게 하며 겨레의 전통을 빛낼 소명이 나에게 있다. 나는 이 소명을 세계와 인류로 확산할 책임을 자각한다.

남을 이끌자는 먼저 자신을 다스린다. 나는 항상 스스로를 돌아보아 몸가짐을 가다듬고 마음을 활짝 열어 만상을 포용한다. 그리고 나날의 삶이 언제나 새롭기를 기약한다.

진실이 아닌 물은 마시지 않고, 선하지 않은 과일은 탐내지 않으며, 인정이 담기지 않은 음식은 권하지 않는다. 몸은 푸른 산의 강건과 맑은 물의 유연을 조화롭게 따르되, 심성은 아침 이슬의 순결과 가을 하늘의 검허를 본받는다.

이상의 길은 멀고 성취인의 짐은 무겁다. 위대한 이상의 성취인, 나의 이름은 상산인 이니라.

제2조(명칭) 이 법인은 학교법인 상산학원(이하 "법인"이라 한다)이라 한다.

제3조(설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 상산고등학교를 설치·경영한다.

제4조(주소) 이 법인의 사무소는 전라북도 전주시 완산구 거마평로 130(효자동1가)에 둔다.

제5조(정관의 변경) 이 법인의 정관의 변경은 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회회의 의결을 거쳐 전라북도교육감에게 보고하여야 한다.

제 2 장 자산과 회계

제 1 절 자 산

제6조(자산의 구분) ①이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되, 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여 관리한다.

②기본재산은 별도의 대장으로 관리하는 재산과 제11조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회의 의결에 의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.

③보통재산은 제2항에서 정하는 기본재산 이외의 재산으로 한다.

제6조의2(재산출연자의 출연재산내역) ①이 법인의 설립당시 그 취지에 공감하고 재산을 출연한 내역은 「별표1」과 같다.

②이 법인 설립 이후 출연 또는 기부 당시 수익용 기본재산 확보 기준액의 10% 이상을 출연 또는 기부한 내역은 「별표2」와 같다.

제7조(재산의 관리) ①제6조 제2항의 규정에 의한 기본재산의 매도·증여·교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

②기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 「정관」에 특별히 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 따로 정한다.

제8조(경비의 유지방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 나는 과실과 수익사업의 수입과 기타의 수입으로 충당한다.

제 2 절 회 계

제9조(회계의 구분) ①이 법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인 업무에 속하는 회계로 구분한다.

②법인회계는 일반회계와 수익사업회계로 구분할 수 있다.

③제1항의 학교에 속하는 회계의 예산은 학교의 장이 편성하되 학교운영위원회의 자문을 거친 후 이사회의 심의·의결로 확정하고 학교의 장이 집행한다.

④제1항의 법인 업무에 속하는 회계의 예산은 이사장이 편성하되 이사회의 심의·의결로 확정하고 이사장이 집행한다.

⑤학교에 속하는 회계의 결산은 매 회계연도 종료 후 학교운영위원회의 자문을 거친 다음 이사회가 심의·의결해야 하고, 법인 업무에 속하는 회계의 결산은 매 회계연도 종료 후 이사회가 심의·의결해야 한다.

제9조의2(회계의 보고 및 공시) ①법인은 매 회계연도 개시 전에 예산을, 매 회계연도 종료 후에는 결산을 관할청에 보고하고 공시하여야 한다.

②법인은 제1항에 의한 법인 및 학교에 속하는 회계의 예산서(부속명세서 포함)를 매 회계연도 개시 5일전까지, 결산서(부속명세서, 감사보고서 포함)를 매 회계연도 종료 후 3월안에 각각 학교홈페이지에 게재하여 1년간 공개하여야 한다.

제10조(예산외의 채무부담) 수지예산으로써 정한 이외의 의무부담 또는 권리포기는 이사회

의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제11조(세계잉여금의 처리) 이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계잉여금은 차입금의 상환과 익년도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야 하며, 이 적립금은 기본 재산으로 한다.

제12조(회계연도) 이 법인의 회계연도는 3월 1일부터 익년 2월말 일까지로 한다.

제 3 절 〈삭제〉

제13조〈삭제〉~제17조〈삭제〉

제 3 장 기 관

제 1 절 임 원

제18조(임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이사 8명(이사장 1명 및 개방이사 2명을 포함한다)
2. 감사 2명(개방감사 1명을 포함한다)

제19조(임원의 임기) ①임원의 임기는 다음 각 호와 같다. 다만, 이사는 중임할 수 있고 감사는 1회에 한하여 중임할 수 있다.

1. 이사 4년
2. 감사 3년

②보선에 의하여 위임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제20조(임원의 선임 방법) ①이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임한다. 이 경우 임원의 성명, 나이, 임기, 현직 및 주요경력 등 인적사항을 학교 홈페이지에 상시 공개하여야 한다.

②임기전의 임원의 해임은 이사회 의결로 한다.

③임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 이를 보충하여야 한다.

④임원의 선임은 임기만료 2개월 전에 하여야 하며 늦어도 임기 개시 1개월 전에 관할청에 취임승인을 신청하여야 한다.

제20조의2(개방이사의 선임과 자격) ①법인은 개방이사 2명을 제20조의3에 따른 개방이사추천위원회(이하 "추천위원회"라 한다)에서 2배수 추천한 인사 중에서 선임하여야 한다.

②법인이 개방이사를 선임하고자 하는 때에는 선임사유가 발생한 날로부터 15일 이내(재직이사의 경우는 임기만료 3개월 전)에 추천위원회에 선임대상자의 추천을 요청하여야 한다.

③제2항의 요청에 따라 추천위원회가 개방이사를 추천하는 때에는 학교발전을 위하여 지대한 공로가 있는 사람 또는 학문과 덕성을 겸전한 사람 중에서 학교의 건학이념을 구현할 수 있는 책임자를 추천하여야 한다.

④추천위원회는 제2항의 요청을 받은 날로부터 30일 이내에 선임대상자를 추천하여야 한다. 다만 이 기간 내에 추천하지 못하는 때에는 관할청이 추천한다.

⑤추천위원회는 제2항에 따른 기간 안에 법인이 개방이사의 추천을 요청하지 아니 하는 경우에는 그 사실을 안날로부터 30일 안에 선임대상자를 추천할 수 있다.

⑥개방이사 2명 중 1명은 교육경험이 3년 이상인 사람이어야 한다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사람은 개방이사가 될 수 없다.

1. 당해 학교법인의 설립자
2. 당해 학교법인의 설립자와 「민법」 제777조의 친족관계에 있는 사람
3. 당해 학교법인의 임원(개방이사는 제외한다)이었던 사람
4. 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 장이었던 사람

제20조의3(추천위원회의 구성과 추천위원의 자격) ①추천위원회는 상산고등학교 학교운영 위원회에 둔다.

②추천위원회의 위원정수는 5명으로 하고 그 구성은 다음 각 호와 같다.

1. 학교운영위원회에서 추천하는 사람 : 3명
2. 학교법인 이사회에서 추천하는 사람 : 2명

③추천위원회의 위원은 우리학교를 졸업한 사람, 우리학교 재학생의 학부모 또는 우리 학교 발전에 지대한 공로가 있는 사람 중에서 학교의 건학이념에 동의하는 사람을 선임해야 한다.

④추천위원회 의장은 위원의 호선으로 선출한다.

⑤그 밖의 추천위원회 운영에 대한 세부적인 사항은 추천위원회규정으로 정할 수 있다.

제21조(임원 선임의 제한) ①이사 정수의 반수 이상은 대한민국 국민이어야 한다.

②이사회의 구성에 있어서 각 이사 상호간에 「민법」 제777조에 따른 친족관계인 이사들이 이사 정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니 된다.

③이사 중 적어도 3분의 1 이상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육경험 또는 합 산한 교육경험이 3년 이상인 사람이어야 한다.

1. 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원에서 교원으로 근무한 경험
2. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에서 교원으로 근무한 경험
3. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 교원 또는 같은 법 제17조제1항의 명예교수·겸임 교원 및 초빙교원 등으로 근무한 경험
4. 제1호부터 제3호까지의 근무경험에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 교육경험

④감사와 감사 또는 감사와 이사는 서로 「민법」 제777조에 따른 친족이어서는 아니 된다.

⑤감사 중 1명은 추천위원회에서 단수 추천한 사람을 선임한다.

⑥제5항의 감사 추천 등에 대하여는 제20조의3의 규정을 준용한다.

⑦다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재적이

사 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 한다.

1. 「사립학교법」 제20조의2에 따라 임원 취임 승인이 취소된 날부터 10년이 지난 사람
2. 「사립학교법」 제54조의2에 따라 학교의 장의 직위에서 해임된 날부터 6년이 지난 사람
3. 「사립학교법」 제61조에 따라 파면된 날부터 10년이 지난 사람

제22조(이사장의 선출방법과 그 임기 등) ①이사장은 이사의 호선으로 선임한다.

②이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

③이사장은 당해 법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없다.

제23조(이사장 및 이사의 직무) ①이사장은 법인을 대표하고 「사립학교법」과 「정관」에 규정된 직무를 행하며, 기타 법인내부의 사무를 통할한다.

②이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의·결정하며 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.

제24조(이사장 직무대행자 지정) ①이사장의 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

②이사장이 궐위 되었을 때에는 이사회에서 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무대행자로 지명된 이사는 지체 없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제25조(감사의 직무) 감사는 다음의 직무를 행한다.

1. 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일
2. 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견한 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일
4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 소집을 요구하는 일
5. 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

제26조(임원의 겸직금지) ①이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타 직원을 겸할 수 없다. 다만, 학교의 장은 예외로 한다.

②감사는 이사장, 이사 또는 학교법인의 직원(당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타 직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.

제 2 절 이 사 회

제27조(이사회 구성 및 기능 등) ①이사회는 이사로서 구성한다.

②이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·결정한다.

1. 학교법인의 예산·결산·차입금 및 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항

4. 임원의 임면에 관한 사항
5. 법인이 설치한 학교의 장 및 교원의 임용에 관한 사항
6. 법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요사항
7. 수익사업에 관한 사항
8. 기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항

③감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

제28조(이사회 의 개최 및 의결정족수) ①이사회는 재적이사 과반수가 출석하지 아니하면 개최하지 못한다.

②이사회 의사는 이 「정관」에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사 정수의 과반수의 찬성으로 의결한다.

제29조(이사회 의결제척사유) 이사장 또는 이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어서 자신에 관한 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로써 임원 자신이 법인과 직접 관계되는 사항

제30조(이사회 의 소집) ①이사회는 이사장 또는 이사장 직무대행 이사가 소집하고 그 의장이 된다.

②이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회 의 개최를 요구한 때에는 예외로 한다.

제31조(이사회 의 소집 특례) ①이사장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소집 요구가 있을 때에는 그 소집 요구일로부터 20일 이내에 이사회가 개최될 수 있도록 7일 이내에 회의소집 통지를 하여야 한다.

1. 재적이사 반수 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때
2. 제25조 제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때

②이사회 소집권자가 궐위 되거나 또는 이를 기피함으로써 7일 이상 회의소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수의 찬성으로 이사회를 소집할 수 있다. 다만, 소집권자가 이사회 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 얻어야 한다.

제31조의2(이사회 의 회의록) ①이사장은 이사회 의 회의록을 작성하여 보관하여야 한다.

②이사회 회의록에는 출석한 임원 전원이 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하고, 그 회의록 또는 회의조서가 2매 이상인 경우에는 간서명하여야 한다. 다만, 이사회는 출석임원 중 3명을 호선하여 이사회 회의록 및 회의조서에 대표로 간서명 또는 간인하게 할 수 있다.

③이사회는 회의종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교홈페이지를 통하여 1년 동안 공개하여야 한다. 다만, 사립학교법 시행령 제8조의2제1항 각 호에 해당하는 사항은 이사회 의 의결로 이를 공개하지 아니할 수 있다.

제 4 장 수 익 사 업

제32조(수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지·경영하는 학교의 운영을 위하여 임업 또는 임대사업을 한다. 다만 수익사업을 개시할 때까지는 현금으로 관리한다.

제33조(수익사업의 명칭) 제32조의 사업을 하기 위하여 사업개시일 이전에 명칭을 결정한다.

제34조(수익사업체의 주소) 수익사업체의 사무(업)소는 사업개시일 이전에 결정한다.

제35조(관리인) ①제33조에 규정된 사업을 경영하기 위하여 관리인을 둔다.

②제1항의 규정에 의한 관리인의 임용·복무·보수 및 기타 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 정한다.

제 5 장 해 산

제36조(해산) 이 법인을 해산하고자 할 때에는 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성으로 전라북도교육감의 인가를 받아야 한다.

제37조(잔여 재산의 귀속) 이 법인을 해산하였을 때의 잔여 재산은 합병 또는 파산의 경우를 제외하고는 전라북도교육감에 대한 청산 종결의 신고가 종료된 후 다른 학교법인이나 기타 교육 사업을 경영하는 사람에게 귀속된다.

제38조(청산인) 이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출하되 전라북도교육감의 승인을 받아야 한다.

제 6 장 교 직 원

제 1 절 교 원

제 1 관 임 용

제39조(임용) ①이 법인이 설치·경영하는 학교의 장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다. 그 임기는 4년으로 하며, 1회에 한하여 중임할 수 있다.

②학교의 장 이외의 교원은 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다. 다만, 교원의 휴직 및 복직에 관한 사항은 학교의 장에게 위임할 수 있다.

③제1항 내지 제2항의 규정에 의하여 임용권자가 교원을 임용하였을 때에는 임용한 날로

부터 7일 이내에 관계 증빙서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다.

④법인의 이사장과 다음 각 호의 어느 하나의 관계에 있는 사람은 당해 법인이 설치·경영하는 학교의 장에 임용될 수 없다. 다만, 이사정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 사람은 그러하지 아니하다.

1. 배우자

2. 직계존속 및 직계비속과 그 배우자

제40조(기간제교원) ①교원의 임용권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 교원자격증을 가진 사람 중에서 기간을 정하여 임용하는 교원(이하 “기간제교원”이라 한다)을 임용할 수 있다. 이 경우 그 임용 권한을 학교의 장에게 위임할 수 있다.

1. 교원이 제41조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직하게 되어 후임자의 보충이 불가피한 때

2. 교원이 파견·연수·정직·직위해제 또는 휴가 등으로 1월 이상 직무에 종사할 수 없어 후임자의 보충이 불가피한 때

3. 파면·해임 또는 면직처분을 받은 교원이 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제9조제1항의 규정에 의하여 교원소청심사위원회에 소청심사를 청구하여 후임자의 보충발령을 하지 못하게 된 때

4. 특정교과를 한시적으로 담당할 교원이 필요한 때

②기간제교원에 대하여는 제41조, 제45조, 제47조, 제48조, 제49조의 규정을 적용하지 아니하여, 임용기간이 만료되면 당연히 퇴직한다.

③기간제교원의 임용기간은 1년 이내로 하되, 필요한 경우 3년의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

④기간제교원의 임용에 있어서는 「사립학교법」 제54조의3제5항 및 제6항을 준용한다.

⑤기간제교원의 임용과 관련하여 상세한 내용은 이사회의 의결을 거쳐 따로 규칙으로 정할 수 있다.

제40조의2(강사 등) ①임용권자는 교육과정을 운영하기 위하여 필요하면 학교에 교원 외에 강사, 영어회화 전문강사(이하 “강사 등”이라 한다)를 두어 학생의 교육을 담당하게 할 수 있다. 이 경우 그 임용권한을 학교의 장에게 위임할 수 있다.

②제1항에 따른 강사 등을 임용하고자 하는 때에는 학교운영위원회의 심의를 거쳐야 한다.

③강사 등에 대하여는 예산의 범위 안에서 수당 등을 지급할 수 있다.

④제1항에 따른 강사 등을 기간을 정하여 임용할 때에는 그 기간은 1년 이내로 하되, 필요한 경우 계속 근무한 기간을 연장할 수 있다. 다만 영어회화 전문강사의 경우에는 계속 근무한 기간이 4년을 초과할 수 없다.

⑤강사 등의 임용에 있어서는 「사립학교법」 제54조의3제5항 및 제6항을 준용한다.

⑥강사 등의 임용과 관련하여 상세한 내용은 이사회의 의결을 거쳐 따로 규칙으로 정할 수 있다.

제 2 관 신분보장

제41조(휴직의 사유) ①교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만 제1호 내지 제4호 및 제11호의 경우에는 휴직을 명하여야 하고, 제7호 및 제7호의2의 경우에는 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다.

1. 신체 또는 정신상의 장애로 장기 요양이 필요한 때(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함한다)
2. 「병역법」의 규정에 의하여 징집 또는 소집된 때
3. 천재지변 또는 전시사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때
4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때
5. 학위취득을 목적으로 해외유학을 하게 된 때 또는 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 된 때
6. 국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 국가기관, 재외교육기관(「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제2조제2호의 재외교육기관을 말한다)에 고용된 때
7. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교원이 임신 또는 출산하게 된 때
- 7의2. 만 19세 미만의 아동 청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양하게 된 때
8. 교육부장관이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때
9. 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 때
10. 배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 때
11. 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의 규정에 의하여 노동조합전임자로 종사하게 된 때
12. 「사립학교교직원 연금법」 제31조에 따라 계산한 재직기간이 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구하게 된 때

②임용권자는 제1항제7호 및 제7호의2에 따른 휴직을 이유로 인사상 불리한 처우를 하여서는 아니 되고, 같은 호의 휴직기간은 근속기간에 포함하며, 그 밖에 같은 호에 따른 휴직자의 신분 및 처우 등에 관하여 필요한 사항은 「사립학교법 시행령」 제24조의6에 따른다.

제42조(휴직의 기간) 교원의 휴직기간은 다음 각 호와 같다.

1. 제41조제1호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장할 수 있다. 다만, 「사립학교교직원 연금법」에 따른 직무상 부상 또는 질병으로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
2. 제41조제2호 및 제4호의 사유로 인한 휴직기간은 그 복무기간이 끝날 때까지로 한다.

3. 제41조제3호의 사유로 인한 휴직기간은 3개월 이내로 한다.
4. 제41조제5호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다. 다만, 학위취득을 하려는 경우에는 3년의 범위에서 연장할 수 있다.
5. 제41조제6호의 사유로 인한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.
6. 제41조제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하되 분할하여 휴직할 수 있다.
- 6의2. 제41조제7호의2의 사유로 인한 휴직기간은 입양자녀 1명에 대하여 6개월 이내로 한다.
7. 제41조제8호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
8. 제41조제9호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되 재직기간 중 총 3년을 초과할 수 없다.
9. 제41조제10호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 하되, 3년의 범위에서 연장할 수 있다. 다만, 총 휴직기간은 배우자의 국외 근무, 해외 유학·연구 또는 연수 기간을 초과할 수 없다.
10. 제41조제11호의 사유로 인한 휴직기간은 그 전임자로 종사하는 기간으로 한다.
11. 제41조제12호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 중 1회에 한한다.

제43조(휴직교원의 신분) ①휴직 중의 교원은 신분을 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

②휴직기간 중에 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 임용권자에게 이를 신고하여야 하며, 임용권자는 복직을 명해야 한다.

③제41조 제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀를 신고한 때에는 당연히 복직된다.

제44조(휴직교원의 처우) ①제41조 제1호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간 중 봉급의 7할을 지급한다. 다만, 결핵성 질환으로 인한 휴직의 경우에는 그 휴직기간 중 봉급의 8할을 지급한다.

②제41조 제5호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간 중 봉급의 5할을 지급한다.

③제1항 및 제2항에 규정되지 아니한 휴직의 경우에는 봉급을 지급하지 아니한다.

제45조(직위해제 및 해임) ①임용권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교원에 대하여 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무 성적이 매우 불량하거나 교원으로서 근무태도가 매우 불성실한 경우
2. 징계 의결이 요구 중인 경우
3. 형사사건으로 기소된 경우(약식명령이 청구된 경우는 제외한다)
4. 금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 경우로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정

상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 경우

②제1항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸된 때에는 임용권자는 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

③제1항의 규정에 의하여 직위 해제된 기간 중의 봉급 감액은 「공무원보수규정」 제29조를 따른다.

④임용권자는 제1항제1호에 의하여 직위 해제된 사람에 대하여 3월 이내의 기간 대기를 명한다.

⑤제4항의 규정에 의하여 대기명령을 받은 사람에 대하여는 임용권자는 능력회복이나 태도 개선을 위한 연수 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑥제1항제1호와 같은 항 제2호·제3호 또는 제4호의 직위해제 사유가 함께 있는 경우에는 같은 항 제2호·제3호 또는 제4호를 사유로 직위해제 처분을 하여야 한다.

⑦제1항제1호의 규정에 의하여 대기명령을 받은 사람이 그 기간 중 능력의 향상 또는 개전의 정이 없다고 인정된 때에는 임용권자는 교원 징계위원회의 동의를 얻어 면직시킬 수 있다.

제46조(보수) 교원의 보수는 자격과 경력 및 직무의 곤란성과 책임의 정도에 따라 이사회의 의결을 거쳐 따로 규칙으로 정한다.

제47조(의사에 반한 휴직·면직 등의 금지) ①교원은 형의 선고·징계처분 또는 「사립학교법」이 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만, 학급·학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때에는 그러하지 아니한다.

②교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.

③교원의 징계처분 기타 그 의사에 반한 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때에는 재심 위원회에 재심을 청구할 수 있다.

제48조(후임자 보충발령의 유예) 교원이 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임되거나 근무 성적불량으로 면직되었을 때에는 그 처분한 날로부터 30일 이내에 후임자의 발령을 하지 못한다.

제49조(정년) 이 법인의 소속 학교의 교원에게는 「교육공무원법」 제47조에 따른 정년제를 준용한다. 다만, 학교의 장에 한해서는 이사회의 결의로서 이를 준용하지 않을 수도 있다.

제49조의2(명예퇴직) ①교원으로서 20년 이상 근속한 사람이 정년 전에 스스로 퇴직하는 경우에는 예산의 범위 안에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있다.

②명예퇴직수당의 지급대상, 지급액, 지급절차, 기타 필요한 사항은 따로 정한다.

(조 신설 96. 1. 25)

제49조의3(특별승진) ①「정관」 제49조의2에 의거 명예퇴직을 하는 사람은 근무 중 특별한 공적이 있는 경우 자체 심사를 거쳐 특별승진을 할 수 있다.

②특별승진에 대한 세부사항은 규칙으로 정한다.

제49조의4(전형결과 공개) ①교원 공개전형에 응시한 사람이 전형결과 등에 관한 공개를 요구하는 때에는 신규 채용자가 확정된 후 이를 공개하여야 한다.
②제1항의 정보공개에 대하여는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 내지 제17조를 준용한다.

제 3 관 교원인사위원회

제50조(교원인사위원회 설치) 교원(학교의 장을 제외한다)의 임용 등 인사에 관한 중요사항을 심의하게 하기 위하여 학교에 교원인사위원회(이하 "인사위원회"라 한다)를 둔다.

제51조(인사위원회의 기능) 인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 교원의 임용에 관한 사항
2. 교원의 보직에 관한 사항
3. 교원의 연수대상자 및 포상대상자 추천에 관한 사항
4. 기타 학교의 장이 인사위원회 심의를 필요로 한다고 인정하는 사항

제52조(인사위원회의 조직) ①인사위원회는 학교의 장이 임명하는 5명의 교원으로 조직한다.

②인사위원회의 위원의 임기는 1년 이내로 하되, 중임 할 수 있다.

제53조(인사위원회 위원장 및 직무) ①인사위원회의 위원장은 학교의 장이 임명한다.

②인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며, 회무를 통리한다.

③인사위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 의장이 된다.

④위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제54조(인사위원회의 회의소집 등) ①인사위원회의 회의는 학교의 장의 요청이 있을 때 또는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 위원장이 이를 소집한다.

②인사위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제55조(회의록 작성) ①인사위원회는 회의록을 작성하여 학교의 장에게 보고하여야 한다.

②제1항의 회의록에는 위원장을 포함한 출석위원 2명 이상이 서명·날인한다.

제56조(인사위원회의 간사 등) ①인사위원회의 서무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

②간사와 서기는 학교의 교직원 중에서 학교의 장이 임명한다.

제57조(운영세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 「정관」에 규정되지 아니한 사항 중 필요한 사항은 인사위원회의 의결을 거쳐 위원장이 이를 정한다.

제 2 절 교원징계위원회

제58조(교원징계위원회의 설치 및 구성) ①교원의 징계에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 학교법인에 교원징계위원회를 둔다.

②교원징계위원회는 9명의 위원으로 구성한다.

③교원징계위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 위

촉한다.

1. 본교의 교원 또는 학교법인의 이사
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람
 - 가. 법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람
 - 나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 사람
 - 다. 공무원으로 20년 이상 근속하고 퇴직한 사람
 - 라. 학교운영위원회의 학부모 위원
 - 마. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 사람

④교원징계위원회는 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 구성한다.

1. 제3항제2호에 따라 위촉된 위원(이하 "외부위원"이라 한다)을 최소 2명 이상 포함하여야 한다.
2. 외부위원은 학교법인 또는 본교에 소속된 사람이 아니어야 한다.
3. 학교법인의 이사인 위원의 수가 2분의 1을 초과할 수 없다.
4. 학교운영위원회의 학부모위원을 1명 이상 포함하여야 한다.
5. 특정 성이 위원장을 포함한 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니하여야 한다.

제58조의2(외부위원의 임기 등) ①외부위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

②임용권자는 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
5. 「사립학교법」 제66조의5를 위반한 경우

제59조(교원징계위원회의 위원장 선출 및 직무) ①교원징계위원회의 위원장은 위원의 호선으로 선출한다.

- ②교원징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하여 회무를 통리한다.
- ③교원징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.
- ④위원장이 사고가 있을 때에는 위원 중에서 연장자가 그 직무를 대행한다.

제60조(징계의결의 기한) ①교원징계위원회는 징계의결 요구를 받았을 때에는 그 요구서를 받은 날부터 60일[「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 성희롱 행위 등 성 관련 비위만을 징계사유로 하는 경우에는 30일] 이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다.

②징계의결이 요구된 사건에 대한 징계 절차의 진행이 「사립학교법」 제66조의3에 따라 중지된

경우 그 중지된 기간은 제1항의 징계의결 기한에 포함되지 않는다.

제61조(제척사유) 교원징계위원회위원은 그 자신에 관한 징계사건을 심리하거나 피징계자와 친족관계가 있을 때에는 당해 징계사건의 심리에 관여하지 못한다.

제62조(위원의 기피 등) ①징계대상자는 교원징계위원회의 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 기피신청이 있는 때에는 위원회의 의결로 기피 여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피 신청을 받은 사람은 그 의결에 참여하지 못한다.

③제61조의 규정에 의한 제척 또는 제1항의 규정에 의한 기피로 교원징계위원회의 출석 위원이 재적위원의 3분의 2에 미달되어 징계사건을 심리할 수 없게 된 때에는 교원징계위원회의 위원장은 위원의 수가 재적위원 수의 3분의 2 이상이 될 수 있도록 위원의 위촉권자에게 임시위원의 위촉을 요청하여야 한다.

제63조(징계의결요구사유 통지) 교원의 임용권자가 교원에 대한 징계의결을 요구할 때에는 징계의결요구와 동시에 징계대상자에게 징계사유를 기재한 설명서를 송부하여야 한다.

제64조(진상조사 및 의견의 개진) ①교원징계위원회는 징계사건을 심리함에 있어서 진상을 조사하여야 하며, 징계의결을 행하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만, 2회 이상 서면으로 소환하여도 불응한 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 징계의결을 할 수 있다.

②교원징계위원회는 필요하다고 인정한 때에는 관계인 또는 관계 전문가를 출석시켜 의견을 들을 수 있다.

제65조(징계의결) ①징계의결은 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 행하여야 한다. 다만, 가부동수일 경우 위원장이 정한다.

②교원징계위원회는 징계사건을 심리하고 징계를 의결한 때에는 주문과 사유를 기록한 징계의결서를 작성하고 이를 임용권자에게 통고하여야 한다.

③임용권자가 제2항의 통고를 받은 때에는 제65조의2제2항에 따라 재심의를 요구받은 경우를 제외하고는 그 통고를 받은 날로부터 15일 이내에 그 의결내용에 따라 징계처분을 하여야 한다. 이 경우에 임용권자가 법인인 때에는 징계처분권을 이사회에서 심의·의결한다.

④징계처분권자는 징계처분의 사유를 기재한 결정서를 당해 교원에게 교부하여야 한다.

⑤임용권자는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 및 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱에 해당하는 사유로 제4항에 따라 징계처분의 사유를 적은 결정서를 교부할 때에는 피해자가 요청하는 경우 그 징계처분 결과를 피해자에게 함께 통보하여야 한다.

⑥교원징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

제65조의2(징계의결의 재심의 요구) ①교원의 임용권자는 「사립학교법」 제54조제3항에 따라

징계를 요구받은 사항에 대하여 「사립학교법」 제66조제2항에 따른 징계의결서를 받은 때에는 같은 조 제4항에 따라 징계처분을 하기 전에 그 내용을 관할청에 통보하여야 한다.

②관할청은 제1항에 따라 통보받은 징계의결의 내용이 징계사유에 비추어 가볍다고 인정되면 해당 교원의 임용권자에게 그 징계처분을 하기 전에 징계심의위원회에 재심의를 요구하도록 할 수 있다.

③임용권자가 관할청으로부터 제2항에 따라 재심의를 요구받은 경우에는 지체 없이 해당 교원 징계위원회에 재심의를 요구하여야 하며, 해당 교원징계위원회가 재심의를 한 경우에는 그 결과를 관할청과 임용권자에게 각각 통보하여야 한다.

제66조(징계의결시의 정상참작) 교원징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계대상자의 소행, 근무성적, 공적, 개전의 정, 징계요구의 내용 등의 정상을 참작하여야 한다.

제67조(징계사유의 시효) ①임용권자는 징계사유가 발생한 날부터 3년이 지난 경우에는 「사립학교법」 제64조에 따른 징계의결을 요구할 수 없다. 다만, 징계사유가 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날부터 5년 이내에, 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날부터 10년 이내에 징계의결을 요구할 수 있다.

②「사립학교법」 제66조의3제2항 또는 제3항에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 기간은 「사립학교법」 제66조의3 제1항에 따른 조사나 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난날에 끝나는 것으로 본다.

③징계위원회의 구성·징계의결 기타 절차상의 하자나 징계양정의 과다를 이유로 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」에 따른 교원소청심사위원회 또는 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 때에는 제1항의 기간이 경과하거나 그 잔여기간이 3월 미만인 경우에도 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3월 이내에는 다시 징계의결을 요구할 수 있다.

제68조(교원징계위원회의 간사 등) ①교원징계위원회의 사무를 처리하게 하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

②간사와 서기는 교원징계위원회가 설치된 당해 기관 소속직원 중에서 그 임용권자가 위촉한다.

제69조(운영세칙) 교원징계위원회의 운영에 관하여 이 「정관」에 규정되지 아니한 사항은 교원징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제 3 절 삭 제

제70조 내지 제83조 삭제

제 4 절 사무직원

제84조(자격) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 사무직원(이하 "일반직원"이라 한다.)으로 임용될 수 없다.

1. 피성년후견인
 2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
 3. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 사람
 4. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 사람
 5. 금고이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예기간 중에 있는 사람
 6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 사람
- 6의2. 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람
- 6의3. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
- 6의4. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)
- 가. 「성폭력범죄의 처벌에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력 범죄
- 나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄
7. 이 법인과 이 법인이 설치·경영하는 학교에서 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 사람과 해임처분을 받은 때로부터 3년을 경과하지 아니한 사람

②일반직원의 신규 임용에 있어서는 학력에 제한을 두지 아니한다. 다만, 시설관리 직렬 임용에 관한 자격증, 면허증, 기타 임용권자가 필요로 하는 자격이 있는 사람을 인사규칙이 정하는 바에 따라 우선 임용할 수 있다.

③재직 중인 일반직원이 제1항의 규정에 해당하게 된 때에는 당연 퇴직한다.

제85조(임용) ①일반직원의 신규채용, 승진, 전보, 겸임, 파견, 강임, 휴직, 직위해제, 정직, 강등, 복직, 면직, 해임 및 파면(이하 "임용"이라 한다)은 임용권자가 공개채용, 전형 또는 근무성적, 경력, 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다.

②제1항의 규정에 의한 임용에 있어서 그 시험과목, 방법, 절차 등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정한다.

③학교 소속 사무직원은 학교의 장의 제청으로 학교법인이 임용하고, 법인 소속 사무직원은 이사장의 제청으로 학교법인이 임용한다.

제85조의2(대우사무직원 임용) 장기근속자의 사기 진작을 위하여 대우사무직원을 임용할 수 있으며, 임용방법 및 절차는 따로 정한다.(조 신설 96. 1.25.)

제85조의3(명예퇴직) ①20년 이상 근속한 사립학교 사무직원 중 퇴직예정일 현재 정년 잔여기간이 1년 이상인 사람으로서 자진 퇴직하고자 하는 경우 명예퇴직을 할 수 있다.

②명예퇴직 시행에 필요한 절차, 자격 요건 등 세부사항은 규칙으로 정한다.

제85조의4(특별승진) ①「정관」 제85조의3에 의거 명예퇴직을 하는 사람은 근무 중 특별한 공적이 있는 경우 자체 심사를 거쳐 특별승진을 할 수 있다.

②특별승진에 대한 세부사항은 규칙으로 정한다.

제86조(복무) 일반직원의 복무에 관하여는 관할교육청 지방공무원에게 적용되는 규정을 준용한다.

제87조(보수) 일반직원의 보수는 일반의 표준생계비 및 민간인의 임금 등을 고려하여 직무의 난이성 및 책임의 정도에 따라 적당하도록 직급 및 근속기간에 따라 이사회의 의결을 거쳐 따로 인사규칙으로 정한다.

제88조(신분보장) ①일반직원의 신분보장에 관하여는 지방공무원에게 적용되는 규정을 준용한다.

②일반직원의 정년은 「지방공무원법」 제66조를 준용한다. 다만, 법인실장 및 행정실장의 정년은 이사회의 의결로써 이를 준용하지 않을 수 있다.

제89조(징계 및 재심청구) ①일반직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용하되 일반직원 징계위원회는 법인에 따로 두어야 한다.

②일반직원의 재심 청구를 위하여 법인에 일반직원 재심위원회를 두되, 그 조직 및 운영에 관하여는 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 따로 규칙으로 정한다.

제 7 장 직 제

제 1 절 법 인

제90조(법인 사무조직) ① 이 법인의 업무를 처리하기 위하여 법인에 법인실을 두며, 실장은 일반직 4급 또는 임기제 4급 상당으로 보한다.

②제1항의 규정에 의한 분장업무를 따로 규칙으로 정할 수 있다.

제91조(도서관) 학교 도서관에는 사서와 도서열람업무를 처리하기 위하여 사서자격증을 소지한 사람 또는 도서관학을 전공한 교원을 따로 둘 수 있다.

제 2 절 고 등 학 교

제92조(교장 등) ①고등학교에 교장 1명과 교감 1명 또는 2명을 둔다.

②교장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘, 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.

④교사는 교장의 명을 받아 학생을 교육한다.

제93조(하부조직) 학교에 행정실을 두며 행정실장은 일반직 5급으로 보하되, 그 분장업무는 규칙으로 정할 수 있다.

제 3 절 정 원

제94조(정원) 법인 및 학교에 두는 일반 직원의 정원은「별표3」과 같다.

제 8 장 학교운영위원회

제 1 절 학교운영위원회 구성

제95조(학교운영위원회 설치) 「초·중등교육법」 제31조 제1항의 규정에 의거 학교운영에 대한 주요사항에 대하여 자문을 구하기 위하여 법인의 설치·경영학교에 학교운영위원회(이하 "운영위원회"라 한다)를 설치한다.

제96조(위원의 선출 등) ①학교의 장은 운영위원회의 당연직 교원위원이 된다.

②당연직 교원위원을 제외한 교원위원은 학교 교직원 전체회의에서 3배수로 추천한 교원 중 학교의 장이 위촉한다.

③학부모위원은 학부모 중에서 민주적 대의절차에 따라 학부모전체회의에서 직접 선출한다. 다만, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난이나 그 밖의 불가피한 사유로 학부모전체회의를 개최하기 어려운 경우에는 전자적 방법(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제2호에 따른 정보처리시스템을 사용하거나 그 밖에 정보통신기술을 이용하는 방법을 말한다)에 의한 투표 또는 학급별 대표로 구성된 학부모대표회의에서 학부모위원을 선출할 수 있다.

④지역위원은 학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명 투표로 선출한다.

⑤학부모위원 및 교원위원은 임기만료일 10일 이전에, 지역위원은 임기만료일 전일까지 선출한다.

⑥위원이 결원 된 때에는 보궐 선출한다. 다만, 잔여임기가 6월 미만인 때는 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다.

⑦운영위원회에는 위원장 및 부위원장 각 1명을 두되 교원위원이 아닌 위원 중에서 무기명 투표로 선출한다.

제97조(위원의 임기) ①위원의 임기는 1년으로 하되, 1차에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

②위원의 임기 개시일은 4월 1일로 한다.

제98조(위원의 자격) ①학부모위원 및 지역위원은 「국가공무원법」 제33조의 공무원 결격 사유에 해당하지 아니하여야 하며 정당의 당원이 아니어야 한다.

②학부모위원은 선출일 현재 당해 학교에 재학하는 학생의 보호자로, 교원위원은 당해 학교에 재임중인 사람으로 한다.

③지역위원은 당해 학교가 소재하는 지역을 생활근거지로 하는 사람으로서 교육행정에 관한 업무를 수행하는 공무원, 당해 학교가 소재하는 지역을 사업 활동의 근거지로 하는 사업자, 당해 학교를 졸업한 사람, 기타 학교 운영에 이바지하고자 하는 사람으로 한다.

④위원은 다른 학교의 위원을 겸할 수 없다.

제99조(위원의 의무 등) ①위원은 무보수 봉사직으로 하며, 수당을 지급하지 아니한다.

②위원은 운영위원회 회의에 성실히 참여하여야 하며, 이를 통하지 아니하고서는 학교운영에 관여할 수 없다.

③위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 하거나 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

제100조(위원의 자격상실) ①위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 때는 자격을 상실한다.

1. 교원위원이 소속을 달리한 때
 2. 학부모위원은 자녀학생이 졸업·전학·퇴학한 때
 3. 회의소집통보를 받고 사전 연락 없이 3회 연속 회의에 불참한 때
 4. 학부모위원의 선출과정에서 신상자료에 허위사실이 발견된 때
- ②제1항 제4호는 운영위원회 결정으로 한다.

제 2 절 운영위원회 기능

제101조(기능 등) ①운영위원회는 다음 각 호의 사항을 자문한다.

1. 학교 교육과정의 운영방법에 관한 사항
2. 교과용도서 및 교육 자료의 선정에 관한 사항
3. 정규 학습시간 종료 후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동에 관한 사항
4. 학교급식에 관한 사항
5. 대학입학 특별전형 중 학교장 추천에 관한 사항
6. 학교운동부의 구성·운영에 관한 사항
7. 학교운영에 대한 제안 및 건의사항
8. 학교에 속하는 회계의 예산 및 결산에 관한 사항
9. 학교운영지원비의 조성·운용 및 사용에 관한 사항

10. 기타 학교의 장이 자문을 요청하는 사항

②운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결 한다.

1. 학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항

2. 개방이사 및 개방감사 선임을 위한 추천위원회 위원 추천에 관한 사항

제102조(시행 의무 등) ①학교의 장은 운영위원회의 자문을 거치는 경우 교육활동 및 학교운영에 중대한 차질이 발생할 우려가 있거나 천재·지변 기타 불가항력의 사유로 운영위원회를 소집할 여유가 없는 때에는 제101조 제1항의 사항에 대하여 운영위원회의 자문을 거치지 아니하고 이를 시행할 수 있다.

②학교의 장은 제1항의 규정에 의하여 운영위원회의 자문을 거치지 아니하고 시행한 때에는 관련 사항과 그 사유를 지체 없이 운영위원회에 서면으로 보고하여야 한다.

제 3 절 운영 등

제103조(위임규정) 운영위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 「정관」에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회 규정으로 정한다.

제 9 장 보 칙

제104조(공고) 이 법인이 법령과 「정관」 및 기타 이사회결의에 의하여 공고하여야 할 사항은 일간 지방신문, 일간 중앙신문에 공고한다.

제105조(시행세칙) 이 「정관」의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회결의를 거쳐 세칙으로 정한다.

제106조(설립 당초의 임원) 이 법인의 설립 당초의 임원은 다음과 같다.

직 명	성 명	임기	주 소	직 업
이사장	홍성대	4년	서울 도봉구 수유4동 572-50	출판, 저술
이 사	박을룡	4년	서울 영등포구 궁동 184	서울대 교수
이 사	김윤경	2년	서울 성북구 동소문동 1가 51번지	저 술
이 사	신철순	4년	전주시 인후동 인후아파트 18~403	전북대 교수
이 사	김성길	2년	전주시 진북 2동 1156-14	변호사
감 사	곽재섭	2년	서울 성북구 정능동 716-149	사 업
감 사	강민석	1년	서울 관악구 방배동 산51-214	학원장

부 칙(1980. 5. 19 관리 1040 - 478)

1. (시행일) 이 정관은 1980년 5월 19일부터 시행한다.

부 칙(1981. 8. 10 관리 1040.3 - 855)

1. (시행일) 이 정관은 1981년 8월 10일부터 시행한다.
2. (일반직원에 대한 경과조치) 이 정관은 시행당시 종전의 정관에 의하여 임용되어 근무하는 일반직원이 이 정관에 의한 정원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 일반직원이 퇴직할 때까지 그 정원이 있을 때에는 채용하지 못한다.
3. (학교장 임기에 대한 경과조치) 이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 임기 없이 임명된 학교의 장의 임기는 이 정관 시행일로부터 기산한다.

부 칙(1983. 11. 15 관리 1042.3 - 2026)

1. (시행일) 이 정관은 1983년 11월 15일부터 시행한다.

부 칙(1985. 6. 25 관리 25422 - 662)

1. (시행일) 이 정관은 1985년 6월 25일로부터 시행한다.

부 칙(1985. 8. 28 관리 25422 - 899)

1. (시행일) 이 정관은 1985년 8월 28일로부터 시행한다.

부 칙(1986. 11. 1 관리 25422 - 962)

1. (시행일) 이 정관은 1986년 11월 1일부터 시행한다.
2. (경과조치) 이 정관은 시행당시 재임 중인 이사는 그 임기 만료 시까지 이 정관에 의하여 취임된 것으로 본다.

부 칙(1990. 8. 17 관리 25422 - 621)

1. (시행일) 이 정관은 1991년 1월 3일부터 시행한다.
2. (교원징계에 대한 경과조치) 이 정관 시행당시 교원징계위원회 및 재심위원회에 계류 중인 징계 및 재심청구사건은 종전의 규정에 의한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 1992년 3월 2일 부터 시행한다.

부 칙(1996. 3. 12 행정 81422-223)

1. (시행일) 이 정관은 1996. 3. 12일 부터 시행한다.

부 칙(1999. 11. 2 행정 81422-1435)

1. (시행일) 이 정관은 1999년 11월 2일 부터 시행한다.

부 칙(2001. 5. 11 행정 81422-566)

1. (시행일) 이 정관은 2001년 5월 11일부터 시행한다.
2. (최초로 구성되는 학교운영위원회 위원의 임기 개시 및 만료시기) 이 정관 시행 후 최초로 선출된 운영위원회 위원의 임기는 정관에서 정한 임기에 관한 규정에 불구하고 운영위원회의 최초 소집일부터 개시하며, 차기 운영위원회 위원 임기개시일 전일에 만료된다.

부 칙(2002. 3. 9 행정 81422-365)

1. (시행일) 이 정관은 2002년 3월 9일부터 시행한다.

부 칙(2004. 12. 9 행정과-9813)

1. (시행일) 이 정관은 2004년 12월 9일부터 시행한다.

부 칙(2008. 1. 11 교육지원과-356)

1. (시행일) 이 정관은 2008년 1월 11일부터 시행한다.
2. (이사회 구성에 관한 적용례) 이 정관 시행 후 임원의 임기만료 등으로 인하여 궐위되는 때에는 우선적으로 제20조의3의 개정규정에 따라 개방이사추천위원회의 추천을 받아 임원을 선임한다.
3. (임원 선임에 대한 경과조치) 이 정관 시행 당시 재임 중인 임원의 임기는 개정규정에도 불구하고 종전규정에 의한다.

부 칙(2009. 9. 18 교육지원과-11011)

1. (시행일) 이 정관은 2009년 9월 18일로부터 시행한다.

부 칙(2010. 4. 13 교육지원과-4836)

1. (시행일) 이 정관은 2010년 4월 13일로부터 시행한다.

부 칙(2010. 8. 13. 교육지원과-9663)

1. (시행일) 이 정관은 2010년 8월 13일로부터 시행한다.

부 칙(2012. 2. 29. 예산과-1366)

1. (시행일) 이 정관은 2012년 2월 29일부터 시행한다.

부 칙(2013.02.28.)

1. (시행일) 이 정관은 이사회 의결을 거친 날로부터 시행한다.

부 칙(2014.05.15.)

1. (시행일) 이 정관은 이사회 의결을 거친 날로부터 시행한다.

부 칙(2014.10.22.)

1. (시행일) 이 정관은 이사회 의결을 거친 날로부터 시행한다.

부 칙(2017.12.08.)

1. (시행일) 이 정관은 이사회 의결을 거친 날로부터 시행한다.

부 칙(2020.07.03.)

1. (시행일) 이 정관은 이사회 의결을 거친 날로부터 시행한다.

부 칙(2021.04.22.)

1. (시행일) 이 정관은 이사회 의결을 거친 날로부터 시행한다.

부 칙(2021.11.25.)

1. (시행일) 이 정관은 이사회 의결을 거친 날로부터 시행한다. 다만, 제21조제7항은 2021년 12월 25일부터, 제39조제2항 단서 및 제85조제1항은 2022년 2월 11일부터 시행한다.

부 칙(2022.08.23.)

1. (시행일) 이 정관은 이사회 의결을 거친 날로부터 시행한다.

부 칙(2023.03.07.)

1. (시행일) 이 정관은 이사회 의결을 거친 날로부터 시행한다.

「별표1」

○ 법인의 설립당시 재산출연자의 출연재산내역

(금액단위 : 천원)

성명	생년월일	출연재산내역	연도	평가금액	출연의사
홍성대	1937.07.25	현금	1979	52,200	무상기부
홍성대	1937.07.25	현금 (정기예금)	1979	50,000	"
홍성대	1937.07.25	토지 : 전주시 효자동 1가 260(전4,503평)	1979	27,018	"
이산호	1938.09.06	토지 : 전주시 효자동 1가 251-3(임210평)	1979	1,155	"
홍성대	1937.07.25	현금	1980	52,000	"
계				182,373	

「별표2」

○ 법인설립이후 재산출연자의 출연재산내역

가. 현금

(금액단위 : 천원, 작성기준일: 2023.2.28.)

성명	생년월일	출연재산내역	연도	평가금액	출연의사
1.홍성대	1937.07.25	현금	1980	443,642	무상기부 (토지포함)
			1981	404,716	무상기부
			1982	434,084	"
			1983	346,648	"
			1984	112,793	"
			1985	46,000	"
			1986	265,000	"
			1987	188,000	"
			1988	25,000	"
			1989	129,331	"
			1990	273,400	"
			1991	599,700	"
			1992	145,200	"
			1993	92,500	"
			1994	106,150	"
			1995	202,390	"
			1996	159,900	"
			1997	1,000,000	"
			2001	34,356	"
			2002	3,600,000	"
			2003	4,434,000	"
			2004	1,440,000	"
			2005	12,800,000	"
			2006	610,000	"
			2007	2,734,434	"
			2008	2,563,822	"
			2009	2,046,000	"
			2010	2,000,000	"
			2011	1,278,505	"

			2012	1,100,000	"
			2013	1,277,000	"
			2014	1,090,300	"
			2015	797,700	"
			2016	500,400	"
			2017	738,000	"
			2018	1,124,072	"
			2019	1,105,583	"
			2020	822,842	"
			2021	833,300	"
			2022	773,300	
			소계	48,678,068	
2.신철순	1937.06.29	현금	1980	30,000	무상기부
3.강민석	1940.07.14	현금	1980	30,000	"
4.김정록	1907.08.16	현금	1980	30,000	"
			1981	20,000	"
			소계	50,000	
5.박을용	1925.02.17	현금	1981	50,000	무상기부
6.강호길	1923.07.02	현금	1981	150,000	"
7.홍성우	1944.04.24	현금	1981	130,000	무상기부
			1995	2,000,000	"
			2005	2,500,000	"
			소계	4,630,000	
8.홍상욱	1964.11.22	현금	1991	42,000	무상기부
			1993	15,000	"
			2010	100,000	"
			2021	138,400	"
			2022	75,850	
			소계	371,250	
9.성지출판(주)	229-81-27711	현금	2002	1,000,000	무상기부
10.윤여웅	1950.07.06		2003	100,000	"
합계 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)				55,089,318	

나. 토지

(금액단위 : 천원)

성명	생년월일	출연재산내역 (부동산의 경우 소재지)	평가기준	평가금액	출연의사
1. 홍상욱	1964.11.22	토지 : 남원시 대강면 사석리 산87 (47,504㎡)	공시지가	22,564	무상기부
		토지 : 남원시 대강면 사석리 산90 (154,612㎡)	〃	44,992	〃
		토지 : 남원시 대강면 사석리 산94 (149,770㎡)	〃	44,032	〃
		토지 : 남원시 대강면 강석리 산30 (9,917㎡)	〃	7,140	〃
		토지 : 남원시 대강면 강석리 산31 (27,769㎡)	〃	17,383	〃
		소계 (389,572㎡)		136,111	
2. 홍성대	1937.07.25	토지 : 부안군 변산면 운산리 산105-1 (7,934㎡)	〃	5,823	〃
		토지 : 부안군 변산면 운산리 산105-2 (2,083㎡)	〃	1,558	〃
		소계 (10,017㎡)		7,381	“
3. 홍성길	1927.02.08	토지 : 부안군 변산면 운산리 전 599-1 (1,712㎡)	〃	9,587	〃
4. 곽재섭	1938.04.23	토지 : 서울특별시 종로구 인사동 247 (대지 112.4㎡)	〃	1,070,048	〃
		토지 : 서울특별시 종로구 인사동 248 (대지 125.6㎡)	〃	1,195,712	〃
		토지 : 서울특별시 종로구 인사동 251 (대지 60㎡)	〃	555,600	〃
		소계 (298㎡)		2,821,360	〃
합계(1+2+3+4)				2,974,439	

「별표3」

법인 및 학교 일반직원 정원표(제94조 관련)

직종	직렬	직급	정원			비고
			법인	학교	계	
일반직	행정	4급, 임기제	1	·	1	
	교육행정	5급	·	1	1	
		6급	·	1	1	
		7급	1	2	3	
		8급	·	2	2	
	시설관리	6급	·	1	1	
		7급		2	2	
		8급	·	2	2	
계			2	11	13	